



Shade

# ÉTUDE DE RÈGLEMENTATION

---

2025

## Sommaire

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introduction.....</b>                                      | <b>2</b> |
| <b>2. Cadre général de l'activité.....</b>                       | <b>2</b> |
| 2.1. Nature de l'activité.....                                   | 2        |
| 2.2. Territoire et législations ciblées.....                     | 2        |
| <b>3. Analyse réglementaire détaillée.....</b>                   | <b>2</b> |
| 3.1. Statut juridique de Shade.....                              | 3        |
| 3.2. Cadre européen (MiCA & Droit Français).....                 | 3        |
| a) MiCA (Règlement UE 2023/1114).....                            | 3        |
| b) Régime PSAN (France — AMF / ACPR).....                        | 4        |
| 3.3. Droit de la protection des données (RGPD).....              | 4        |
| 3.4. Droit de la consommation & responsabilité.....              | 5        |
| <b>4. Risques de conformité et stratégies de mitigation.....</b> | <b>5</b> |
| <b>5. Conclusion et recommandations.....</b>                     | <b>5</b> |
| Pour rester conforme aux réglementations concernant Shade :..... | 5        |

# 1. Introduction

Le projet Shade vise à créer une application mobile de trading non-custodial qui unifie analyse de marché, suivi de portefeuilles ("leaderboards", "watchlists") et exécution de transactions sur la blockchain (sniping, copy trading).

Cette étude de réglementation a pour but d'identifier :

- les obligations légales et réglementaires susceptibles de s'appliquer à Shade ;
- les risques de conformité associés à son activité ;
- les mesures de mitigation à mettre en œuvre pour opérer légalement dans différents marchés (UE, notamment).

## 2. Cadre général de l'activité

### 2.1. Nature de l'activité

Shade est une application logicielle non-custodial, c'est-à-dire :

- Elle ne détient pas les fonds des utilisateurs ;
- Elle n'accède jamais aux clés privées ;
- Elle ne propose pas de conseil en investissement ni d'exécution automatisée d'ordres au nom de tiers.

Cela place Shade, a priori, en dehors du périmètre des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) définis par le droit européen (MiCA / régime français AMF), tant que ces conditions restent respectées.

### 2.2. Territoire et législations ciblées

Le projet vise un déploiement international, mais le cadre de référence principal sera :

- Union européenne (France) : réglementation AMF/ACPR et règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets) ;
- États-Unis : cadre SEC/CFTC, bien que l'activité soit à éviter ou fortement restreinte sans enregistrement spécifique ;
- Autres juridictions crypto-friendly : Royaume-Uni, Suisse, Dubaï, Singapour — où un enregistrement "software provider" non-financier reste possible.

## 3. Analyse réglementaire détaillée

### 3.1. Statut juridique de Shade

| Domaine                                                       | Statut juridique de Shade                  | Commentaire                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fourniture de services sur actifs numériques (PSAN)</b>    | Non applicable                             | Shade ne conserve ni ne gère de fonds ou d'actifs numériques pour le compte d'autrui.                                                                                                           |
| <b>Conseil en investissement / gestion automatisée</b>        | Non applicable, sous réserve de conformité | Shade ne doit pas recommander explicitement d'acheter/vendre un token. Les fonctionnalités d'"insights" ou "copy trading" doivent être présentées comme de l'information, pas comme un conseil. |
| <b>Transmission d'ordres / exécution pour compte de tiers</b> | Risque limité                              | Si Shade permet une exécution directe depuis l'app, la signature doit toujours venir du portefeuille utilisateur. Shade doit rester une interface technique, pas un intermédiaire financier.    |
| <b>Données et vie privée (RGPD)</b>                           | Applicable                                 | Shade collecte des données utilisateur (adresses publiques, préférences, abonnement). Une politique RGPD claire et un DPO (délégué à la protection des données) sont nécessaires.               |
| <b>Protection du consommateur (Droit numérique)</b>           | Applicable                                 | Transparence sur les frais, absence de promesse de gain, conditions d'utilisation claires et accessibles.                                                                                       |

### 3.2. Cadre européen (MiCA & Droit Français)

#### a) MiCA (Règlement UE 2023/1114)

MiCA encadre :

- les prestataires de services sur crypto-actifs (CASP),
- les émissions de jetons,
- la protection des consommateurs.

Shade ne relève pas du régime CASP tant qu'elle :

1. ne conserve pas d'actifs pour les utilisateurs ;
2. ne fournit pas de service d'échange crypto-crypto ;
3. ne propose pas de services de conseil, ni de recommandations personnalisées.

Shade = logiciel de visualisation et d'interfaçage, pas prestataire financier.

Cependant, si Shade prélève des frais de transaction (par ex. sur des swaps), elle devra s'assurer que ces frais sont facturés pour le service logiciel, pas pour l'exécution d'un ordre.

### **b) Régime PSAN (France — AMF / ACPR)**

Un enregistrement PSAN est requis si une entreprise :

- conserve des cryptoactifs pour le compte de clients ;
- achète/vend des actifs numériques pour compte de tiers ;
- gère une plateforme de négociation.

Shade n'entre dans aucune de ces catégories si elle reste non-custodial et purement logicielle.

En revanche, elle doit :

- afficher clairement qu'elle ne détient pas les fonds ;
- préciser que les transactions sont validées par les utilisateurs via leurs portefeuilles personnels.

### **3.3. Droit de la protection des données (RGPD)**

Shade collecte et traite potentiellement :

- adresses publiques de portefeuilles,
- adresses e-mail (pour compte ou abonnement),
- données comportementales (utilisation, préférences).

Obligations :

- Rédiger une politique de confidentialité conforme RGPD ;
- Obtenir le consentement explicite pour toute donnée non essentielle ;

- Héberger les données utilisateur dans l'UE ;
- Nommer un DPO si l'activité s'étend à plus de 5 000 utilisateurs européens.

### 3.4. Droit de la consommation & responsabilité

- Shade doit fournir des conditions générales d'utilisation (CGU) claires, notamment sur :
  - les frais (frais de sniping, abonnements) ;
  - la nature des services ("outil d'analyse", "logiciel non-custodial") ;
  - la non-responsabilité en cas de pertes liées au trading ou à des erreurs blockchain.
- L'application ne peut pas promettre de performances ni garantir des gains.
- Toute communication marketing doit être transparente, non trompeuse et signaler les risques liés aux crypto-actifs.

## 4. Risques de conformité et stratégies de mitigation

| Risque identifié                                           | Description                                                                                              | Stratégie de mitigation                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risque de requalification en service financier (PSAN/MiCA) | Shade pourrait être considérée comme un service d'intermédiation si elle exécute directement des ordres. | Garder le modèle <b>non-custodial</b> , signature finale utilisateur, facturation du service comme <b>logiciel</b> . |
| Risque RGPD                                                | Collecte de données d'usage sans consentement ou hébergement hors UE.                                    | Consentement explicite, hébergement européen, anonymisation des données on-chain.                                    |
| Risque de publicité trompeuse                              | Communiquer sur des "gains", "performance" ou "sniping ultra rentable".                                  | Formulation neutre : "outil d'analyse et d'exécution", ajout de <b>disclaimers légaux</b> .                          |
| Risque d'accès non autorisé                                | Si des failles permettent de modifier les ordres ou lire des données sensibles.                          | Audit de sécurité (smart contracts, API), infrastructure sécurisée (AWS, Cloud européen conforme ISO 27001).         |
| Risque fiscal / KYC                                        | Si Shade introduit plus tard des fonctions de swap ou de paiement.                                       | Restreindre l'activité à la <b>fourniture logicielle</b> tant qu'aucune licence PSAN n'est obtenue.                  |

## 5. Conclusion et recommandations

L'analyse réglementaire montre que Shade peut opérer sans enregistrement financier spécifique, sous certaines conditions strictes :

Pour rester conforme aux réglementations concernant Shade :

1. Conserver le modèle non-custodial strict (aucune clé, aucun fonds détenu).

2. Positionner Shade comme un outil d'analyse et d'interface logicielle, pas comme un service de conseil ou d'exécution.
3. Mettre en place une politique RGPD complète et une page "Confidentialité & Risques".
4. Ajouter un disclaimer clair dans l'application : "Shade est un outil d'analyse et d'exécution non-custodial. Les utilisateurs gardent le contrôle complet de leurs fonds. Aucune garantie de performance n'est donnée."
5. Prévoir une veille réglementaire trimestrielle sur MiCA et les législations crypto dans les pays cibles.
6. En cas d'expansion (multi-chaîne, copy trading automatisé, intégration d'échange), envisager une évolution vers le statut PSAN/CASP.